



RESOLUCIÓN FINAL N° 0041-2026/INDECOPI-CHT

DELEGACIÓN : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
AUTORIDAD : COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI ÁNCASH SEDE CHIMBOTE
DENUNCIANTE : GRUPO EMPRESARIAL ISABEL DE ARAGON S.A.C.
DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.
MATERIA : DEBER DE IDONEIDAD
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA
SANCION : 11.60 UIT

Chimbote, 27 de marzo de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante escrito del 25 de septiembre de 2025, Grupo Empresarial Isabel de Aragón S.A.C.¹ (en adelante, Grupo Empresarial), a través de su representante, el señor Javier Ángel Saldaña Álvarez (en adelante, señor Saldaña) denunció al Banco de Crédito del Perú S.A.² (en adelante, el Banco) por presunta infracción de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor³ (en adelante, el Código), manifestando lo siguiente:

- (i) El 11 de agosto de 2025, el señor Saldaña accedió a la plataforma digital del Banco, correspondiente a la cuenta de Grupo Empresarial, la cual administra. En ese momento, apareció en la pantalla de su computadora un mensaje que decía “Navegaron tu identidad, ingrese su token digital o físico”;
- (ii) en razón a ello, decidió reiniciar la computadora e intentó nuevamente acceder a la página web del Banco, no obstante, aproximadamente a las 12:30 horas del mismo día, observó en la plataforma el mensaje “Tarjeta Bloqueada”, así que inmediatamente se comunicó con la central de atención telefónica del Banco, donde le informaron que debía esperar entre 12 a 24 horas para que su cuenta sea desbloqueada de forma automática;
- (iii) el 12 de agosto de 2025, alrededor de las 13:00 horas, el señor Saldaña volvió a ingresar a la Banca móvil del Banco notando que el mensaje de bloqueo persistía, ante ello, se dirigió personalmente a una agencia del Banco, en donde le informaron que su cuenta bancaria y tarjeta habían sido bloqueados y que además se habían realizado dos (02) transferencias bancarias no autorizadas, las cuales son:

Fecha	Tarjeta Cuenta Corriente	Importe	Destinatario
11/08/2025	310-****-*** 076	S/ 18,596.50	Yahir Jiménez Esquivel
11/08/2025	310-****-*** 076	S/ 9 000.00	Robin Alonso de Souza Ferreyra Melga
Total			S/ 27,596.50

¹ R.U.C. 20605152924

² R.U.C. 20100047218

³ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicado el 2 de septiembre de 2010 en el Diario Oficial El Peruano. Dicho código será aplicable a los supuestos de infracción que se configuren a partir del 2 de octubre de 2010, fecha en la cual entró en vigencia.

2. Grupo Empresarial solicitó en calidad de medida correctiva lo siguiente: a) la devolución total de las operaciones no reconocidas, más los pagos que se han realizado en relación con el cobro de dichos importes; así como los intereses correspondientes a la fecha de devolución y b) una indemnización por daños y perjuicios. Asimismo, solicitó el pago y liquidación de costas y costos del procedimiento.
3. Por Resolución N° 1 del 10 de octubre de 2025, se admitió a trámite la denuncia que interpuso por Grupo Empresarial contra el Banco, en los siguientes términos:

(...)

PRIMERO: Admitir a trámite la denuncia del 25 de septiembre de 2025, presentado por el señor Javier Ángel Saldaña Álvarez en representación de Grupo Empresarial Isabel de Aragón S.A.C contra Banco de Crédito del Perú S.A., por presunta infracción de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto que:

- (i) Banco de Crédito del Perú S.A., no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al haber permitido el procesamiento de dos (02) operaciones efectuadas el 11 de agosto de 2025 con cargo a la Tarjeta de Cuenta Corriente N° 310-****-****-076, de titularidad del denunciante, las cuales no reconoce y se encontraban fuera de su comportamiento habitual, conforme al siguiente detalle; hecho que infringiría el artículo 19 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, según el siguiente detalle:

Fecha	Tarjeta Cuenta Corriente	Importe	Destinatario
11/08/2025	310-****-*** 076	S/ 18,596.50	Yahir Jiménez Esquivel
11/08/2025	310-****-*** 076	S/ 9 000.00	Robin Alonso de Souza Ferreira Melga
Total			S/ 27,596.50

(...)"

4. Mediante escrito del 27 de octubre de 2025, el Banco presentó sus descargos manifestando, lo siguiente:
- (i) Las operaciones sí fueron autorizadas por el usuario, mediante su APP de Banca Móvil, empleando sus credenciales personales y el Token Digital, cumpliendo así los estándares exigidos por el Reglamento de Ciberseguridad;
- (ii) el cliente estaba enrolado correctamente a los canales digitales desde años anteriores, tal como se evidencia en el historial de movimientos;
- (iii) los registros técnicos (logs) demuestran: el inicio de sesión exitoso con la contraseña del cliente, solicitud de las transferencias, generación del código único de autenticación (CUA) y la ejecución de cada operación inmediatamente después de la validación del token;
- (iv) el sistema genera un código único y criptográfico para cada operación, el cual no puede reutilizarse;
- (v) el bloqueo de la tarjeta física no afecta la operatividad de los canales digitales, que también debieron bloquearse según los protocolos de seguridad;
- (vi) el comportamiento del cliente no era atípico, pues previamente había realizado transferencias de altos montos; y,
- (vii) se ha cumplido con el Reglamento de Ciberseguridad.

5. Por Resolución N° 5 del 17 de marzo de 2026, se puso de conocimiento de las partes el Informe Final de Instrucción N° 0005-2026/INDECOPI-CHT⁴ del 20 de febrero de 2026, otorgándole a las partes el plazo de cinco (5) días hábiles para que presente sus observaciones.
6. Mediante escrito del 25 de marzo de 2026, el Banco presentó sus observaciones al informe final de instrucción, reiterando sus argumentos de defensa; asimismo, manifestó lo siguiente:

Respecto a la asimetría informativa

- (i) Ha quedado demostrado que Grupo Empresarial es una microempresa, por lo que corresponde que se analice si se encuentra en asimetría informativa con el Banco y que el producto afectado no forme parte del giro propio de su negocio, solo habiendo verificado dichos datos, se puede dilucidar si la denunciante puede ser considerada consumidor final y encontrarse bajo la tutela del Código;
- (ii) el producto contratado pertenece al giro de su negocio y no existe asimetría informativa, por lo que la denunciante, contrariamente a lo indicado por la Secretaría Técnica, no debe ser considerada como consumidor final;
- (iii) el denunciante a fin de realizar su actividad económica adquirió un producto financiero a fin de poder realizar (financiar) las actividades que forman parte del giro de su negocio. De hecho, el producto financiero adquirido resulta esencial para el desempeño de sus labores, lo cual pone en evidencia que su adquisición no respondió a fines personales o ajenos al negocio, sino que constituyó una herramienta de trabajo directamente vinculada con su actividad comercial;
- (iv) el producto era indispensable para la actividad empresarial de la denunciante, lo que permite inferir que contaba con conocimiento suficiente sobre sus características, condiciones y obligaciones. En consecuencia, no se habría encontrado en una posición de desventaja frente al proveedor ni habría tomado la decisión de contratación sin la información necesaria;

Respecto a la imputación de cargos

- (v) sobre la base de la imputación formulada, correspondía evaluar si el Banco adoptó las medidas de seguridad necesarias para la realización de las operaciones cuestionadas y, en consecuencia, determinar si estas fueron válidas y debidamente efectuadas; sin embargo, la Secretaría Técnica se limitó a analizar si dichas operaciones se encontraban dentro del patrón habitual de consumo de la denunciante, omitiendo pronunciarse sobre su validez;
- (vi) no se puede imputar responsabilidad al Banco por una transacción realizada con las tarjetas de crédito y/o débito únicamente alegando que dicha transacción no correspondía al patrón de consumo o comportamiento habitual del recurrente ni se puede concluir sobre la base de dicha alegación que la transacción cuestionada es inválida, inexistente o que no fue realizada por el recurrente;
- (vii) mediante los Oficios Múltiples N° 74529-2024-SBS y N° 12512-2025-SBS, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, la SBS) precisó que el sistema de monitoreo de operaciones, exigido como medida de seguridad

⁴ Notificada a las partes el 19 de marzo de 2026.

por el artículo 17 del Reglamento de Ciberseguridad, constituye únicamente una herramienta de gestión de riesgos a cargo de las empresas del sistema financiero y no un mecanismo orientado a determinar responsabilidades. Asimismo, la SBS aclaró que dicho sistema de monitoreo es distinto e independiente del proceso de autenticación de los usuarios, el cual debe realizarse mediante esquemas de autenticación reforzada para la ejecución de operaciones con tarjetas.

- (viii) esta interpretación fue posteriormente reforzada con la modificación del artículo 17 del Reglamento mediante la Resolución SBS N° 03289-2025, la cual estableció de manera expresa que el monitoreo de operaciones no forma parte del proceso de autenticación ni determina, por sí solo, la validez de una operación. En consecuencia, las medidas derivadas del monitoreo se limitan a la gestión interna de riesgos de las entidades financieras, quedando claramente establecido que la determinación de responsabilidad por las operaciones realizadas debe efectuarse conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento;
- (ix) no se establece en ningún extremo la obligación de imputar responsabilidad al Banco por las medidas de seguridad resultantes del monitoreo de operaciones, pues, como expresamente lo ha señalado la SBS, estas medidas corresponden únicamente a la gestión de riesgos de la entidad; y,
- (x) el análisis del patrón de consumo no debe ser considerado a efectos de atribuir responsabilidad al Banco, se debe tener en cuenta que el comportamiento de consumo de los usuarios no obedece a un conjunto estático e inmutable de operaciones realizadas por determinados montos, sino que este es, por naturaleza dinámico y se encuentra en constante desarrollo.

II. ANÁLISIS

❖ Cuestiones previas

Respecto a los errores del informe final de instrucción

- 7. El Banco ha señalado de manera genérica que el informe final de instrucción emitido por la Secretaría Técnica contendría diversos errores; sin embargo, de la revisión de su escrito se advierte que únicamente ha identificado y desarrollado un solo cuestionamiento concreto, referido a la medida correctiva recomendada. En efecto, el Banco únicamente sostiene que existiría un error al haberse propuesto el “extorno” de las operaciones no reconocidas, cuando —a su criterio— correspondía ordenar su “devolución”, sin precisar ni sustentar la existencia de otros errores adicionales.
- 8. En consecuencia, corresponde desestimar la alegación genérica del Banco sobre la existencia de múltiples errores en el Informe Final de Instrucción y circunscribir el análisis únicamente al extremo referido a la medida correctiva cuestionada, el cual será desarrollado en el apartado correspondiente.

Respecto a la enmienda de error material

- 9. Si bien la Secretaría Técnica, mediante el Informe Final de Instrucción N° 0005-2026/INDECOPI-CHT, efectuó una enmienda a la resolución de imputación de cargos, lo cierto es que mediante la Resolución N° 3 del 26 de noviembre de 2025, dicho Órgano Instructor ya había enmendado la resolución de inicio del procedimiento. En tal virtud, no corresponde a este Colegiado efectuar una nueva

enmienda sobre dicho acto administrativo, en la medida en que el mismo ya fue oportunamente subsanado mediante la citada Resolución N° 3.

Respecto a la ruptura del nexo causal

10. El Banco sostuvo que la denuncia debe ser declarada improcedente, toda vez que se produjo una ruptura del nexo causal atribuible a la imprudencia del propio usuario. Ello debido a que el denunciante ingresó el token en una ventana emergente.
11. Debemos entender la ruptura del nexo causal como la falta de cuidado y poca diligencia por parte de la denunciante respecto de la confidencialidad de sus credenciales bancarias y con ello de la información sensible de sus datos; ya que la persona que realizó las operaciones materia de este procedimiento tuvo acceso a los elementos de seguridad de la tarjeta.
12. Al respecto, el artículo 104 del Código determina las reglas aplicables respecto a la responsabilidad administrativa señalando que, una vez acreditado un defecto, le corresponde al proveedor acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que determina la ruptura del nexo causal por caso fortuito, fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o por imprudencia del propio consumidor afectado, siendo responsable por la falta de idoneidad y calidad
13. Sobre el particular, esta Comisión, considera que, al margen de que la denunciante hubiera ingresado su token; ello no exime de responsabilidad a la entidad financiera de verificar la adopción de medidas de seguridad pertinentes, y de demostrar la validación de las operaciones cuestionadas, ello en cumplimiento de las disposiciones técnicas pertinentes; así como, de verificar que dichas operaciones se encontraban dentro del límite de retiros permitidos al día.
14. Por lo expuesto, corresponde desestimar las alegaciones del Banco, respecto al nexo causal, por las consideraciones antes expuestas.

Sobre la noción de consumidor

15. El numeral 1 del artículo IV del Título Preliminar del Código, refiere a aquellos que pueden ser considerados como consumidores o usuarios y, por ende, que pueden acceder al nivel de protección especial que brinda la normativa de protección al consumidor⁵.
16. La norma señalada establece que son consumidores las personas naturales o jurídicas que adquieren, usan o disfrutan un producto o servicio en beneficio propio o de su entorno familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno a la actividad

⁵ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo IV.- Definiciones

Para los efectos del presente Código, se entiende por:

1. Consumidores o usuarios

1.1 Las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios materiales e inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. No se considera consumidor para efectos de este Código a quien adquiere, utiliza o disfruta de un producto o servicio normalmente destinado para los fines de su actividad como proveedor.

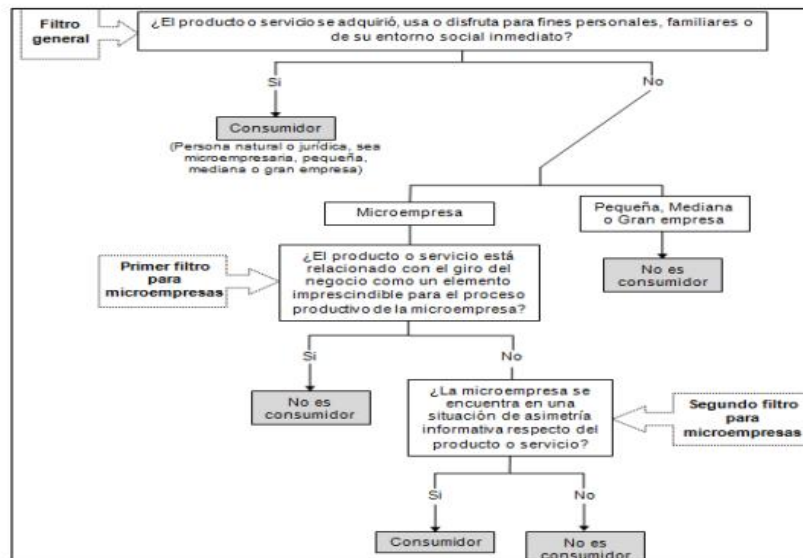
1.2 Los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos productos o servicios que no formen parte del giro propio del negocio.

1.3 En caso de duda sobre el destino final de determinado producto o servicio, se califica como consumidor a quien lo adquiere, usa o disfruta.

(...)

empresarial. Asimismo, se incluye en la misma categoría a los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos bienes que no formen parte del giro propio de su negocio.

17. De acuerdo con el esquema que el legislador peruano ha previsto a partir del Código, la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi Chimbote (en adelante, la Comisión) considera que, a efectos de evaluar la calidad de consumidor de la parte denunciante, deberá seguirse el diagrama siguiente:



18. En atención a ello, existe un filtro general que la presente instancia debe evaluar para determinar si la parte accionante posee la calidad de consumidor. Este filtro consiste en analizar si la adquisición, uso o disfrute que la parte denunciante realiza sobre el producto o servicio materia de controversia está vinculado a un fin personal, familiar o de su entorno social inmediato, en cuyo caso la persona natural o jurídica califica como consumidor final. Cabe precisar que en este filtro es irrelevante si la persona natural o jurídica posee calidad de microempresa, pequeña, mediana o gran empresa.
19. En principio, la normativa señala que, ante la denuncia de una persona natural o jurídica que adquiere, usa o disfruta un producto o servicio para fines distintos a los personales, familiares o de entorno social inmediato, la Comisión no podría considerar a dicha accionante como consumidora; sin embargo, el propio Código establece un supuesto de excepción para las microempresas que se encuentren en una situación de asimetría informativa respecto de los productos que no son imprescindibles para su proceso productivo.
20. En el caso de las microempresas, el análisis de procedencia se sujetará a los parámetros siguientes:
- (i) Para determinar si se está ante una microempresa, la Comisión determinará si la parte denunciante encaja en la noción de microempresario prevista en el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto Supremo 013-2013-

- PRODUCE (en adelante, Ley Mype)⁶, esto es, si no posee ventas anuales que superen las 150 UIT. Caso contrario, de superarse este monto, la denuncia será declarada improcedente;
- (ii) en el supuesto que se haya acreditado el carácter de microempresario, deberá analizarse si el producto o servicio denunciado está relacionado con el giro del negocio⁷, como un elemento imprescindible para el proceso productivo que realiza la unidad productiva. En este punto, si se comprueba que el bien materia de cuestionamiento forma parte esencial del proceso productivo, la denuncia deberá ser declarada improcedente; y,
 - (iii) finalmente, para el caso de las microempresas cuyo producto o servicio no está relacionado con el giro propio del negocio como un elemento imprescindible del proceso productivo, deberá analizarse si respecto de dicho bien la persona natural o jurídica se encuentra en situación de asimetría informativa⁸.
21. De verificarse la existencia de la asimetría informativa en el caso concreto, la parte denunciante encajará en la noción de consumidor. Por el contrario, si se acredita que el microempresario no se encuentra en una situación de asimetría informativa respecto del producto o servicio controvertido, la denuncia deberá ser declarada improcedente.
- Sobre la noción de microempresario
22. El Código, en forma excepcional, permite el acceso a la tutela administrativa de los microempresarios que “evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos productos o servicios que no formen parte del giro propio del negocio”; sin embargo, no estableció el modo de acreditar la condición de microempresario ante la autoridad administrativa, por lo que resulta importante establecer la modalidad de determinar dicha condición.
23. La inclusión de los microempresarios tiene como sustento principal su particular posición en el mercado, en la medida que el legislador consideró que no cuentan con recursos suficientes para equiparar la asimetría informativa frente al proveedor, por lo que requieren la tutela que brinda el Código al igual que las personas naturales.

⁶ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL**, aprobado por DECRETO SUPREMO 013-2013-PRODUCE y publicado el 28 de diciembre de 2013

Artículo 5.- Características de las micro, pequeñas y medianas empresas

Las micro, pequeñas y medianas empresas deben ubicarse en alguna de las siguientes categorías empresariales, establecidas en función de sus niveles de ventas anuales: Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

(...)

⁷ La Comisión entiende por “giro propio del negocio” aquellas actividades esenciales del proceso productivo, es decir, aquellas actividades imprescindibles sin las cuales el negocio no puede desarrollarse. De esta manera, las actividades imprescindibles sin las cuales el negocio no puede desarrollarse. De esta manera, las actividades que no forman parte del proceso productivo y respecto de las cuales cabe, en principio, la tutela administrativa de la Comisión, son aquellas de apoyo al proceso productivo.

⁸ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010
TÍTULO PRELIMINAR

Artículo IV.- Definiciones

Para los efectos del presente Código, se entiende por:

(...)

7. Asimetría informativa. - Característica de la transacción comercial por la cual uno de los agentes, el proveedor, suele tener mayor y mejor información sobre los productos y servicios que ofrece en el mercado a los consumidores.

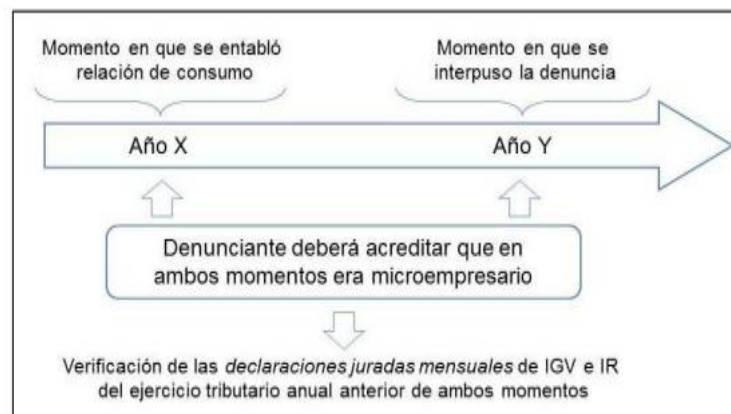
24. La Sala Especializada de Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) en la Resolución N° 647-2014/SC2-INDECOPI del 25 de febrero de 2014, respecto de la situación de asimetría informativa de los microempresarios, señaló lo siguiente:

“La ley obliga a evaluar la asimetría informativa en relación con el rubro de productos o servicios materia de denuncia, esto es, considerándolos de manera genérica y abstracta. En tal sentido, no se analiza la asimetría informativa respecto de la presunta infracción que denuncia el microempresario en el caso concreto. Cabe indicar que esta Sala ha señalado que respecto de los productos y servicios que no forman parte del giro propio del negocio del microempresario denunciante, se presume que este se encuentra en asimetría informativa frente al correspondiente proveedor; sin perjuicio de que dicho proveedor pueda acreditar lo contrario.”

25. En ese sentido, la Comisión estima conveniente precisar que no solo compete al denunciante acreditar la situación de asimetría informativa, sino que es necesario evidenciar que en determinados períodos no cuenta con la capacidad económica para prevenir, mitigar o corregir las conductas y prácticas que podrían afectar sus legítimos intereses, a efectos de extender de forma excepcional la aplicación del sistema de protección al consumidor.
26. En efecto, según los artículos 4 y 5 de la Ley Mype, el microempresario es definido como “la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios”, y cuyo nivel de ventas netas anuales no supera 150 UIT.
27. Así, la persona natural o jurídica que pretende acceder a la tutela del Código por su calidad de microempresario deberá acreditar que cumple con el referido requisito, esto es, no sobrepasar el parámetro de ventas anuales dispuesto por la Ley Mype.; sin embargo, debido a que la situación o condición de microempresa puede verse modificada en cada ejercicio anual, resulta importante establecer el período relevante sobre el cual se determinará dicha condición.
28. Esta Comisión ha considerado que corresponde determinar la condición de microempresario del denunciante al momento en que interpuso la denuncia, para lo cual se analizará los niveles de sus ventas del ejercicio anual inmediato anterior.
29. Por su parte, la Sala mediante Resolución N° 647-2014/SPC-INDECOPI del 25 de febrero de 2014, cambió de criterio y declaró improcedente la denuncia interpuesta por la empresa Constructora A & T S.R.L., debido a que verificó que no calificaba como microempresario, estableciendo lo siguiente:

“Esta Sala aprecia que la protección de las normas de protección al consumidor se extiende excepcionalmente a los microempresarios que contrataron productos o servicios que no formaban parte de su giro propio del negocio y que se encontraban en una situación de asimetría informativa respecto de ellos, de allí que el análisis de la condición de consumidor de un denunciante que contrató el producto o servicio materia de denuncia en un ámbito empresarial corresponde ser realizado considerando el momento en que se entabló la relación de consumo, pues sólo así encuentra sustento la tutela excepcional y especial regulada en el Código para los microempresarios.” (Subrayado agregado)

30. De esa forma, la Sala consideró que el análisis de la noción de microempresario debe realizarse al momento que el denunciante entabló la relación de consumo con el proveedor, pues en dicha circunstancia se encontraría en una situación de asimetría informativa, lo cual guarda sustento con la tutela excepcional recogida en el Código.
31. Al respecto, esta Comisión considera que es necesario integrar el criterio establecido por la Sala a lo desarrollado por este Órgano Colegiado en anteriores pronunciamientos; de esta forma, Grupo Empresarial tendrá que evidenciar la condición de microempresario en 2 momentos: (i) cuando entabló la relación de consumo; y, además, (ii) cuando presentó la denuncia administrativa.
32. A efectos de explicar lo expuesto, el análisis de la calidad de microempresario se deberá entender de acuerdo con el diagrama siguiente:



33. En conclusión, la denunciante deberá acreditar que era microempresario al momento en que entabló la relación de consumo con el proveedor y al momento que interpuso la denuncia administrativa, para lo cual deberá presentar las declaraciones juradas mensuales del IGV y del IR del ejercicio tributario anual inmediato anterior a cada uno de los dos momentos de verificación.
34. Ahora bien, para determinar si se está ante un microempresario se deberá analizar si la parte denunciante cumple con los requisitos previstos en la Ley Mype y su Reglamento.
35. Al respecto, el artículo 5 de la Ley Mype establece que, una microempresa (sea persona natural o jurídica) debe cumplir con las características que establece la norma, referidas a que su nivel de ventas anuales no deba superar las 150 UIT.
36. Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de la Ley Mype establece que se deberá entender por niveles de ventas anuales lo siguiente:
- (i) Los ingresos netos anuales gravados con el IR que resulten de la sumatoria de los montos de tales ingresos consignados en las declaraciones juradas mensuales de los pagos a cuenta del IR, tratándose de contribuyentes comprendidos en el Régimen General del IR.
 - (ii) Los ingresos netos anuales que resulten de la sumatoria de los montos de tales ingresos consignados en las declaraciones juradas mensuales del Régimen Especial del IR, tratándose de contribuyentes de este Régimen.

- (iii) Los ingresos brutos anuales que resulten de la sumatoria de los montos de tales ingresos consignados en las declaraciones juradas del Nuevo RUS, tratándose de contribuyentes de este Régimen.
37. El artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta⁹, establece que se consideran ingresos netos el total de ingresos gravables de la tercera categoría, devengados en cada mes, menos las devoluciones, bonificaciones, descuentos y demás conceptos de naturaleza similar que respondan a la costumbre de la plaza.
38. Para mayor abundamiento, el Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas precisó mediante Resolución N° 02760-5-2006 que, la determinación de los ingresos netos devengados en cada mes debe considerar aquellos ingresos definidos como tales en las normas internacionales de contabilidad, gravados por el impuesto a la renta de tercera categoría, tales como la venta de productos, la prestación de servicios, el uso por terceros de los activos de la empresas que generen intereses, regalías y dividendos, la disposición de activos como inmuebles, maquinarias y equipos, e inversiones.
39. La definición contable de ingresos a decir de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) "Ingresos de Actividades Ordinarias" señala lo siguiente:
- "Los ingresos son definidos, en el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados Financieros, como incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios de la entidad. El concepto de ingreso comprende tanto los ingresos de actividades ordinarias como las ganancias. (...)"*
40. De conformidad con lo expuesto, para determinar la calidad de microempresario de la denunciante corresponde verificar que su nivel de ventas, compuesto por sus ingresos netos anuales, no supere las 150 UIT, los cuales incluyen las ventas de bienes o prestación de servicios relacionados con su giro de negocio, así como otros ingresos gravados por el IR.
41. Es preciso señalar que, en virtud de los fundamentos desarrollados precedentemente, corresponde considerar como parámetro para la determinación de la calidad de microempresario de la denunciante, en los términos de la Ley Mype y su Reglamento, la suma de todos los ingresos gravados con el IR más las ventas por bienes o prestación de servicios.
42. En ese sentido, la Comisión procederá a verificar que la suma de los ingresos netos consignados en las declaraciones juradas mensuales del IGV y del IR (PDT IGV-

⁹

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, aprobado por DECRETO SUPREMO 179- 2004-EF y publicado el 8 de diciembre de 2004

Artículo 85.- Los contribuyentes que obtengan de tercera categoría abonarán con carácter de pago a cuenta del Impuesto a la Renta que, en definitiva, les corresponda por el ejercicio gravable, dentro de los plazos previstos por el Código Tributario, el monto que resulte mayor de comparar las cuotas mensuales determinadas con arreglo a lo siguiente:

- a) La cuota que resulte de aplicar a los ingresos netos obtenidos en el mes el coeficiente resultante de dividir el monto del impuesto calculado correspondiente al ejercicio gravable anterior entre el total de los ingresos netos del mismo ejercicio. En el caso de los pagos a cuenta de los meses de enero y febrero, se utilizará el coeficiente determinado sobre la base del impuesto calculado e ingresos netos correspondiente al ejercicio preferente al anterior.

(...)

Para efecto de lo dispuesto en este artículo, se consideran ingresos netos el total de ingresos gravables de la tercera categoría, devengados en cada mes, menos las devoluciones, bonificaciones, descuentos y demás conceptos de naturaleza similar que respondan a la costumbre de la plaza.

Renta Mensual) en el ejercicio no superen las 150 UIT, conforme lo dispone el Reglamento de la Ley Mype.

Aplicación del caso en concreto

43. En atención a lo expuesto, la Comisión analizará si Grupo Empresarial encaja en la noción de consumidor establecida por el Código.
44. Tal como se indicó en el marco jurídico expuesto, para acceder a la tutela del Código, la denunciante debía acreditar que tenía la condición de microempresaria al momento en que entabló la relación de consumo y cuando presentó la denuncia administrativa, bastando que falte dicha condición en uno de alguno de los períodos para que la denuncia sea declarada improcedente.
45. Para lo cual, se analizará los ingresos netos anuales del ejercicio anual de Grupo Empresarial para verificar si califica como microempresa.
46. Así, se deberá verificar que sus ingresos netos anuales no superen las 150 UIT, que incluyen las ventas de bienes o prestación de servicios relacionados con su giro de negocio, así como otros ingresos gravados por el IR.
47. De la revisión del expediente administrativo, esta Comisión advierte que el Grupo Empresarial, en calidad de medio probatorio, presentó la información correspondiente a sus ingresos netos del ejercicio fiscal 2024. Del examen de la documentación aportada se verifica que el referido administrado ostenta la condición de microempresa, de conformidad con los criterios establecidos en la normativa vigente, toda vez que sus ingresos no exceden el límite de 150 UIT, conforme se detalla a continuación:

REPORTE DEFINITIVO

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2024
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Estado de Resultados

Estado de Resultados Del 01/01 al 31/12 del 2024		
Ventas netas o lng. por servicios	461	417935

48. En atención a ello, y conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, se tiene por acreditado que Grupo Empresarial cumple con los requisitos para ser considerada microempresa. En consecuencia, la Comisión concluye que la denunciante califica como consumidora final para efectos del procedimiento administrativo, en los términos previstos por el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del Código
49. A partir de la verificación de dicha condición, corresponde evaluar si el producto o servicio materia de denuncia guarda relación directa con el giro del negocio del denunciante, entendido este como un insumo esencial para su proceso productivo, por ejemplo: (i) materia prima y/o materiales indispensables para la fabricación de bienes, o (ii) maquinaria, herramientas o instrumental estrictamente necesarios para la prestación de un servicio específico.

50. Sobre este aspecto, la Sala ha precisado que, tratándose de bienes o servicios que no forman parte del giro propio del negocio del microempresario denunciante, se presume la existencia de una situación de asimetría informativa respecto del proveedor, salvo que este último acredite lo contrario. Asimismo, la normativa obliga a analizar la asimetría informativa considerando la naturaleza del servicio cuestionado de manera abstracta y general, y no desde un enfoque limitado a la actividad particular del denunciante.
51. En este punto, debemos de precisar que los servicios financieros constituyen únicamente servicios de carácter complementario respecto de las actividades económicas que puedan desarrollar las personas naturales o jurídicas, en la medida en que estas pueden comercializar sus bienes o prestar sus servicios sin que resulte indispensable la contratación de servicios financieros ofrecidos por los proveedores de dicho sector. En tal sentido, los servicios financieros califican como servicios transversales, esto es, aquellos que, si bien se encuentran vinculados y pueden resultar relevantes para el adecuado desarrollo de una actividad empresarial, no revisten el carácter de esenciales o vitales para su ejecución.
52. Bajo tales argumentos, dado que Grupo Empresarial no se dedica a actividades vinculadas a los servicios financieros, esta Comisión considera evidente que se encuentra en una posición de asimetría informativa respecto del proveedor. En consecuencia, corresponde aplicar las reglas de protección previstas en el Código, en tanto el servicio financiero contratado, a criterio de esta Comisión, no forma parte del giro propio del negocio y coloca al denunciante en una situación de desventaja informativa frente al Banco.
53. La Sala ha reconocido que los microempresarios pueden ser consumidores cuando enfrentan servicios altamente especializados, como los financieros y bancarios, respecto de los cuales no cuentan con conocimientos técnicos equiparables a los del proveedor. La Sala también ha enfatizado que la sola habitualidad en el uso del producto no elimina la asimetría informativa, pues el conocimiento operativo no equivale a conocimiento técnico del sistema de seguridad, autenticación o gestión del riesgo, no siendo viable determinar que la condición de consumidor se define exclusivamente por el destino empresarial del producto.
54. Aunado a lo dicho, si bien el Banco ha sostenido que los fondos fueron obtenidos y depositados en las cuentas de la empresa para la realización de actividades empresariales, no ha aportado medio probatorio alguno que respalde dicha afirmación. En consecuencia, corresponde desestimar el alegato presentado.
55. Por tanto, contrariamente a lo dicho por el denunciado, Grupo Empresarial si califica como consumidor conforme a los alcances del Código; motivo por el cual, corresponde denegar dicho argumento y continuar con el análisis de fondo de la controversia.

❖ Sobre las medidas de seguridad

56. El artículo 18 del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y

- circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso¹⁰.
57. Asimismo, el artículo 19 del Código señala que el proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos, por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda¹¹.
58. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de brindar los productos y servicios ofrecidos en las condiciones acordadas o en las condiciones que resulten previsibles, atendiendo a la naturaleza y circunstancias que rodean la adquisición del producto o la prestación del servicio, así como a la normatividad que rige su prestación.
59. En ese contexto, el artículo 104 del Código señala que el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad sobre un producto o servicio determinado y solo será exonerado de esta responsabilidad si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure una desvinculación del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado¹².
60. En esa línea, el supuesto de responsabilidad administrativa en la actuación del proveedor impone a éste la carga procesal de sustentar y acreditar que no es responsable por la falta de idoneidad del bien colocado en el mercado o el servicio prestado, sea porque actuó en cumplimiento de las normas debidas o porque pudo acreditar la existencia de hechos ajenos que lo eximen de responsabilidad. Así, una vez acreditado el defecto por el consumidor, corresponde al proveedor demostrar que éste no le es imputable.

¹⁰ **LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 18°.- Idoneidad.

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado. Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

¹¹ **LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores.

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

¹² **LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 104.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

(...)

61. Por otro lado, es pertinente indicar que el artículo 173 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG)¹³, señala que la carga de la prueba recae sobre los administrados, lo cual guarda relación con lo establecido por el artículo 196 del Código Procesal Civil, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento¹⁴, y según el cual quien alega un hecho asume la carga de probarlo¹⁵.
62. En esa línea, la Sala ha establecido que la atribución de responsabilidad objetiva en la actuación del proveedor debe analizarse conforme a la norma que regula la carga de la prueba¹⁶; la misma que establece que quien alega un hecho debe probarlo, siendo en este caso de la siguiente manera:
- (i) **Acreditación del defecto:** corresponde al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el bien o servicio, e;
 - (ii) **Imputación del defecto:** acreditado el defecto, corresponderá al proveedor acreditar que el defecto no le es imputable (inversión de la carga de la prueba), porque no es un defecto incorporado al servicio como consecuencia de las actividades involucradas en poner el producto o el servicio al alcance del consumidor, porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque la falta de idoneidad se debió a la existencia de hechos ajenos no imputables a éste; como son el caso fortuito, fuerza mayor, hecho de terceros o por la negligencia del propio consumidor.
63. En lo que concierne al ámbito específico de los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor, es pertinente señalar que los indicios resultan ser una herramienta particularmente importante, puesto que los proveedores suelen tener más y mejor posibilidad de generar medios probatorios que el consumidor, originándose algunas veces dificultad en la atribución de responsabilidades por los hechos denunciados, debido a la falta de pruebas directas para acreditar las alegaciones efectuadas por las partes.
64. En este orden de ideas, la comprobación de la existencia de infracciones a las normas de protección al consumidor puede producirse sobre la base de pruebas circunstanciales e indicios contingentes, que deben ser apreciados en conjunto por el juzgador para poder extraer presunciones que lo lleven a formar una convicción respecto de los hechos investigados. Así, por ejemplo, puede darse el caso que un

¹³ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS.**

Artículo 173°. - Carga de la prueba

(...)

173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones. (...)

¹⁴ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL. Disposiciones Complementarias. Disposiciones Finales.**

Primera. Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza.

¹⁵ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL.**

Artículo 196°. - Carga de la prueba. Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

¹⁶ Al respecto, conforme a lo dispuesto por la Primera Disposición Final del Código Procesal Civil, las normas en él contenidas se aplican supletoriamente a los procedimientos administrativos. Por esta razón, a quien afirma determinados hechos, le corresponde la carga de probarlos. En tal sentido, el artículo 196° del Código Procesal Civil establece lo siguiente: “Artículo 196.- Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.”

indicio, apreciado de manera aislada, no convenza al juzgador, pero que este, apreciado al lado de otros indicios, lo lleven a formarse una auténtica convicción.

65. Cabe indicar que el indicio es un hecho que se acredita por cualquiera de los medios probatorios que la ley autoriza a la administración a utilizar (un documento, una declaración, etc.). Probada la existencia del indicio (o hecho indicador), la autoridad encargada de resolver podrá utilizar el razonamiento lógico para derivar del indicio o de un conjunto de ellos la certeza de la ocurrencia de lo que es objeto del procedimiento (esto es, el hecho indicado). Negar la utilización de estos sucedáneos es negarle a la autoridad administrativa la posibilidad de efectuar un razonamiento lógico, guardando relación con lo establecido en el Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los procedimientos administrativos en materia de protección al consumidor.
66. Bajo tal premisa, en esta instancia se procederá a efectuar una evaluación integral de todos los documentos que obran en el expediente, a efectos de determinar la responsabilidad del Banco respecto al hecho imputado en su contra.
67. En el presente caso, Grupo Empresarial denunció al Banco porque no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al haber permitido el procesamiento de dos (02) operaciones efectuadas el 11 de agosto de 2025 con cargo a la Tarjeta de Cuenta Corriente N° 310-****-****-076, de titularidad del denunciante, las cuales no reconoce y se encontraban fuera de su comportamiento habitual, conforme al siguiente detalle:

Fecha	Tarjeta Cuenta Corriente	Destinatario	Importe
11/08/2025	310-****-*** 076	Yahir Jiménez Esquivel	S/ 18,596.50
11/08/2025	310-****-*** 076	Robin Alonso de Souza Ferreira Melga	S/ 9,049.00
Total			S/ 27,645.50

68. Por su parte el Bancos, entre otros argumentos, ha manifestado que las operaciones realizadas corresponden al comportamiento habitual del denunciante; asimismo, precisó que fueron válidamente realizadas.
69. A partir de lo manifestado por ambas partes, corresponde determinar, en primer lugar, si el Banco cumplió con su deber de monitoreo y detección de operaciones inusuales; y, únicamente una vez concluido dicho análisis, evaluar, en un segundo nivel, si las operaciones cuestionadas fueron autorizadas de forma correcta, tomando en consideración los medios probatorios aportados en el procedimiento.

Respecto el comportamiento habitual de consumo de Grupo Empresarial

70. En este punto, la Comisión estima relevante puntualizar que, de acuerdo con la garantía legal contemplada en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en adelante, el Reglamento de Tarjetas), aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, el parámetro de idoneidad en la prestación de servicios y productos financieros en el marco de la afectación de las cuentas o líneas de crédito de los consumidores, se encuentra comprendido -de forma unívoca- por las medidas de seguridad atribuidas a las entidades financieras por la normativa sectorial, encontrándose entre ellas, ineludiblemente, el deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos.

71. Bajo esta línea, las expectativas razonables de un consumidor, al contar con un producto financiero con las entidades financieras, importan que estas desplieguen todas las medidas de seguridad contempladas a su cargo legalmente, sin excepción alguna, siendo que, la falta de observancia de una de ellas comportaría la prestación de un servicio financiero inidóneo. En ese sentido, la autoridad administrativa debe evaluar el cumplimiento de dicha garantía legal, incluso aunque el consumidor no hubiera cuestionado su observancia de forma completa o explícita.
72. A efectos de corroborar el cumplimiento de las medidas de seguridad referidas al monitoreo de operaciones, por parte del denunciado, es oportuno determinar cuál es el comportamiento habitual de consumo del cliente respecto del producto objeto de cuestionamiento. Así, conviene puntualizar que el numeral 5 del artículo 2 del Reglamento de Tarjetas¹⁷ define que el comportamiento habitual de consumo del usuario se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada uno con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.
73. Ahora bien, de acuerdo con los términos del artículo 17 del referido reglamento¹⁸, se desprende que las empresas del sistema financiero deben adoptar como medidas de seguridad, entre otras, la implementación de sistemas de monitoreo de operaciones, orientados a detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario¹⁹, en aras de proteger a los usuarios del cargo de transacciones fraudulentas en las cuentas de sus tarjetas de crédito o débito.
74. Como se aprecia, la normativa sectorial exige que el historial de consumo que las entidades del sistema financiero construyan respecto a cada uno de sus clientes, e integrarlo a su sistema de monitoreo, debe responder a una serie de factores que la entidad bancaria o financiera determine a partir del análisis sistemático de la información histórica de cada usuario.
75. Al respecto, de acuerdo con el razonamiento expuesto por la Sala²⁰, a manera de otorgar un criterio objetivo a la determinación del comportamiento habitual de

¹⁷ **REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS 6523-2013.**

(...)

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

(...)

¹⁸ **REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS 6523-2013.**

Artículo 17°.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones.

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.
2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.
3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.

¹⁹ A partir de, entre otros, la revisión de movimientos que permitan generar un patrón de consumo por el uso de cada producto.

²⁰ Ver Resoluciones 2609-2022/SPC-INDECOPI y 2610-2022/SPC-INDECOPI.

consumo de un denunciante, se deberá tener en cuenta el importe individual de las operaciones que el consumidor usualmente realizaba con el producto objeto de denuncia, lo cual será obtenido del estudio de los estados de cuenta o estado de saldos de movimientos correspondientes a las líneas de crédito y/o cuentas objeto de estudio. Así, para determinar si una operación es inusual o no al comportamiento habitual de consumo del cliente debe considerarse si, previamente, se realizaron, con cargo al producto estudiado, operaciones por importes similares a los controvertidos en sede administrativa.

76. Obra en el expediente, el movimiento histórico de la Cuenta Corriente N° 3310-*****-0-76 de titularidad del denunciante, correspondiente a los siguientes periodos de facturación:
- (i) Periodo de facturación comprendido desde el mes de enero a diciembre de 2024.
 - (ii) Periodo de facturación comprendido desde el mes de enero a agosto de 2025.
77. Ahora bien, de la revisión del movimiento histórico de la Cuenta Corriente N° 3310-*****-0-76, se advierte que Grupo Empresarial realizó diversas operaciones bajo la modalidad "TRANSF.BCO.HK" a lo largo del periodo 2025, siendo el mayor importe registrado S/ 1,511.50 bajo dicha modalidad, correspondiente a la operación efectuada el 26 de enero de 2025, monto que resulta significativamente inferior a los cargos que son materia de la presente denuncia.
78. En atención a lo expuesto en el párrafo precedente, respecto de la operación cuestionada por S/ 18,596.50, aun tratándose de la primera transferencia de esta naturaleza, resulta evidente que el importe es considerablemente elevado en comparación con el historial del denunciante, lo cual razonablemente debía activar los mecanismos de alerta y control del Banco, al configurarse un supuesto sospechoso o potencialmente fraudulento que exigía medidas reforzadas de verificación antes de su ejecución
79. Por su parte, el Banco ha pretendido sustentar la supuesta habitualidad del consumo comparando dicha operación con cargos efectuados bajo glosas distintas, tales como la emisión de cheques de gerencia por S/ 30,014.00 y S/ 40,014.00, así como retiros y operaciones por ventanilla o cajero automático. No obstante, dichas operaciones corresponden a una naturaleza operativa distinta y no resultan equiparables a las transferencias interbancarias realizadas vía Homebanking (HK, glosa 4703), que constituyen el objeto específico del análisis.
80. En efecto, del propio estado de cuenta presentado por el Banco se observa que los dos cargos del 11 de agosto de 2025 corresponden a transferencias interbancarias a terceros efectuadas por Homebanking, las cuales no pueden ser válidamente asimiladas a cheques de gerencia ni a operaciones presenciales o de retiro de efectivo.
81. Así, el patrón de consumo invocado por el Banco se construye a partir de una mezcla heterogénea de canales y tipos de operación que no permite una evaluación objetiva del comportamiento habitual del denunciante. Por el contrario, al depurar el análisis por canal (HK), glosa (4703) y secuencia temporal, se evidencia que las operaciones cuestionadas se apartan del comportamiento ordinario del cliente.

82. Adicionalmente, debe considerarse que ambas transferencias fueron ejecutadas de manera inmediata y sucesiva, con apenas dos minutos de diferencia, por importes elevados y a distintos beneficiarios, lo que configura un patrón atípico que no se condice con la operativa ordinaria del denunciante, quien, según su historial, realizaba predominantemente operaciones fraccionadas y por montos menores, utilizando distintos instrumentos para operaciones de mayor cuantía. En tal escenario, correspondía que el Banco activara de forma inmediata sus mecanismos de alerta y validación, y no permitir la ejecución de un segundo consumo, lo cual incrementó de manera innecesaria el perjuicio económico del consumidor.
83. Por ende, el Banco debió advertir que la operación de S/ 18,596.50 no correspondía al patrón usual del denunciante y, ante la presencia de indicadores objetivos de riesgo, debió generar alertas, contactar oportunamente al usuario y, de no lograrlo, adoptar medidas preventivas inmediatas, como el bloqueo provisional de la tarjeta o de los canales digitales vinculados.
84. La omisión de dichas acciones configuró una falta de idoneidad en la prestación del servicio financiero, generando un perjuicio directo al consumidor como consecuencia de la ausencia de medidas de control y mitigación de riesgos que razonablemente debieron activarse
85. Acerca de tales acciones, el artículo 22 del Reglamento de Tarjetas²¹ indica que las entidades financieras tienen la obligación de contar con procedimientos que, como mínimo, aseguren la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude cometidas en perjuicio suyo, así como la adopción de las acciones necesarias para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.
86. Corresponde señalar que, a criterio de esta Comisión, tales gestiones tienen como finalidad evitar que, ante la detección oportuna de una operación inusual o fraudulenta, se permita la afectación sucesiva de la cuenta o línea de crédito del consumidor, en desmedro de su patrimonio, de lo que se colige la relevancia de que las acciones sean emprendidas de forma inmediata por las entidades del sistema financiero.
87. En este punto, cabe destacar que la obligación del proveedor de servicios financieros no solo se limita a monitorear y detectar en sus sistemas la realización de consumos inusuales y/o sospechosos, sino que debe asegurar que las operaciones cargadas a las líneas de crédito y/o cuentas de sus clientes hayan sido efectuadas de forma correcta, es decir, dichas operaciones deben encontrarse dentro de su comportamiento habitual de consumo y cumpliendo los requisitos de validez necesarios.
88. A ello se agrega que, según el artículo 17.2 del Reglamento de Tarjetas²², al detectar una operación inusual en sus sistemas, la entidad financiera debe impedir además

²¹ **REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS 6523-2013.**
Artículo 22°. - Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude
Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:
1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o la cancelación definitiva de la tarjeta, en caso sea necesario.

²² **REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS 6523-2013.**
Artículo 17°. - Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones
Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con

que el mencionado consumo sospechoso sea atribuido a su cliente. Ello, por cuanto la finalidad de las medidas de seguridad contempladas en la norma reside en prevenir que los consumidores se vean perjudicados por consumos que no respondan al uso habitual que otorgan a sus productos financieros.

89. En ese sentido, ante la detección de una operación sospechosa en perjuicio del cliente, la garantía ofrecida por el proveedor de servicios financieros debería ser - como mínimo- que dicha operación no sea cargada en su tarjeta de crédito, al haber sido identificada como inusual al empleo que el consumidor brindaba a su producto financiero.
90. Si bien el Banco alega haber efectuado el bloqueo de la tarjeta física, dicha actuación no resulta suficiente, pues el bloqueo de un instrumento de pago activa un deber reforzado de control sobre todos los canales asociados, incluidos los digitales, en atención al incremento del riesgo de accesos indebidos
91. Además, consta en el expediente que el bloqueo de la cuenta recién se realizó el 12 de agosto de 2025 a las 17:46:42 horas, es decir, un día después de ejecutadas las operaciones y varias horas después de que el denunciante avisara al Banco, evidenciándose una actuación tardía y no preventiva.
92. Atendiendo a lo anteriormente analizado, esta Comisión concluye que las alertas que la entidad financiera sostiene haber activado no resultaron eficientes ni idóneas, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento de Tarjetas. Ello, por cuanto se ha acreditado que los mecanismos de detección y contención de operaciones inusuales o potencialmente fraudulentas no operaron con la inmediatez ni con la efectividad exigidas por la normativa aplicable, lo que supone una contravención al deber legal de adoptar medidas de seguridad oportunas orientadas a la mitigación de riesgos. En consecuencia, queda demostrado que la entidad financiera no activó de manera inmediata y adecuada las alertas correspondientes, permitiendo la continuidad de operaciones no autorizadas en perjuicio del consumidor.
93. En cuanto a la alegación de que el sistema de monitoreo solo forma parte de la gestión interna de riesgos y no puede ser utilizado para atribuir responsabilidad, debemos de precisar que el cumplimiento de normas sectoriales emitidas por la SBS no exonera al proveedor del cumplimiento del deber de idoneidad previsto en el Código. El análisis administrativo no se agota en verificar el cumplimiento formal de la regulación financiera, sino que debe evaluarse si el servicio prestado fue seguro y confiable desde la legítima expectativa del consumidor.

tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.
2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.
3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.
4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude.
5. Requerir al usuario la presentación de un documento oficial de identidad, cuando sea aplicable, o utilizar un mecanismo de autenticación de múltiple factor. La Superintendencia podrá establecer, mediante oficio múltiple, montos mínimos a partir de los cuales se exija la presentación de un documento oficial de identidad.
6. En el caso de operaciones de retiro o disposición de efectivo, según corresponda, u otras con finalidad informativa sobre las operaciones realizadas u otra información similar, deberá requerirse la clave secreta del usuario, en cada oportunidad, sin importar el canal utilizado para tal efecto.

94. En relación a lo expuesto, debemos de traer a colación lo establecido en la Resolución N° 2293-2024/SPC del 19 de agosto de 2024, mediante la cual la Sala realizó un cambio de criterio, por cuanto consideró que las entidades financieras deben contar con mecanismos tecnológicos suficientes para garantizar que todas las operaciones que vayan a ser cargadas a los productos financieros de sus clientes se hayan realizado de forma correcta, esto es, que dichas operaciones deben encontrarse dentro de su comportamiento habitual de consumo y haber sido autorizadas con los requisitos de validez necesarios para cada tipo de transacción.
95. Por tanto, en aquellos casos donde la operación que debió generar la alerta respectiva no corresponde al comportamiento habitual de consumo del cliente, no será necesario corroborar si, en la realización de dicha operación, concurrieron los requisitos de validez necesarios para su autorización, pues con lo primero bastará para determinar la responsabilidad administrativa de la entidad financiera por el cargo indebido de esta operación y las posteriores. Por el contrario, si esta operación estuviera acorde a su comportamiento habitual de consumo, la responsabilidad del proveedor dependerá del análisis sobre el cumplimiento de los requisitos de validez para su autorización.
96. En tal sentido, teniendo en cuenta que no resultaba habitual que el Grupo Empresarial efectuara operaciones por el importe de S/ 18 596,00 con cargo a su producto financiero, dicha transacción debió activar de manera oportuna e inmediata los sistemas de alerta del Banco, a fin de que se adopten las medidas de seguridad necesarias para evitar afectaciones al patrimonio del consumidor. No obstante, de la revisión de los actuados se advierte que la entidad financiera no ha acreditado haber implementado tales medidas conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de Tarjetas, máxime si se considera que permitió la ejecución de una (1) operación posterior adicional por el importe de S/ 9,049.00.
97. En esa línea, contrariamente a lo sostenido por el Banco, esta Comisión no va a evaluar la validez de las operaciones cuestionadas (S/ 18 596,00 y S/ 9,049.00), toda vez que estas fueron inusuales y no debieron ser procesadas por el Banco. Por consiguiente, carece de objeto emitir pronunciamiento respecto a los alegatos expuestos por las partes sobre la validez de las operaciones no reconocidas.
98. Por lo tanto, corresponde declarar fundada la denuncia interpuesta por Grupo Empresarial contra el Banco, por infracción del artículo 19 del Código, al no haber adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al haber permitido el procesamiento de dos (02) operaciones efectuadas el 11 de agosto de 2025 con cargo a la Tarjeta de Cuenta Corriente N° 310-****-****-076, de titularidad del denunciante, las cuales no reconoce y se encontraban fuera de su comportamiento habitual, conforme al siguiente detalle:

Fecha	Tarjeta Cuenta Corriente	Importe	Destinatario
11/08/2025	310-****-*** 076	S/ 18,596.50	Yahir Jiménez Esquivel
11/08/2025	310-****-*** 076	S/ 9 049.00	Robin Alonso de Souza Ferreira Melga
Total			S/ 27,645.50

❖ Sobre la Medida Correctiva

99. El artículo 114 del Código prevé la facultad de dictar medidas correctivas reparadoras y complementarias. Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento. Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte²³.
100. Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que se produzca nuevamente en el futuro²⁴.

23

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Artículo 114.- Medidas correctivas**

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias. Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento. Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

24

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Artículo 115.- Medidas correctivas reparadoras**

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior y pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- a. Reparar productos.
- b. Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
- c. Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
- d. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
- e. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
- f. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
- g. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
- h. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
- i. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.

115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.

(...)

115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.

115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.

115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688° del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.

115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

Artículo 116.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

101. En el presente caso, Grupo Empresarial solicitó como en calidad de medida correctiva la devolución total de las operaciones no reconocidas, más los pagos que se han realizado en relación con el cobro de dichos importes; así como los intereses correspondientes a la fecha de devolución.
102. Ahora bien, al haberse verificado que el Banco cometió infracción al Código; corresponde ordenar como medida correctiva al denunciado que, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:
- (i) Adoptar las medidas correspondientes para devolver cumpla con devolver a Grupo Empresarial el importe de S/ 27,645.50 correspondiente a las operaciones no reconocidas realizadas con cargo a su Cuenta Corriente N° Cuenta Corriente N° 310-****-****-076, así como los intereses, gastos, ITF y comisiones que se hubiesen generado a la fecha de devolución.
103. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, los denunciados deberán presentar los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 del Código²⁵.
104. En este punto, cabe indicar que el numeral 40.3 de la Directiva, señala que, si se produce el incumplimiento del mandato por parte del proveedor obligado, la autoridad administrativa, a fin de garantizar el cumplimiento de su decisión, actuará de oficio e impondrá multa coercitiva por incumplimiento de medida correctiva²⁶.

- a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
- (i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
- (ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.

²⁵**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.****Artículo 117.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos**

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva. No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

²⁶**DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 40.- Incumplimiento y ejecución de medidas correctivas o cautelares**

40.1. Ante el incumplimiento de un mandato de medida correctiva o medida cautelar por el proveedor obligado, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia en el procedimiento, debe actuar de oficio a fin de garantizar el cumplimiento de la decisión de la autoridad, sin perjuicio del derecho que tiene al administrado de comunicarle esa

❖ Sobre la graduación de la sanción

105. El 14 de junio de 2021, entró en vigencia el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutores del INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia (en adelante, Decreto Supremo N° 032-2021-PCM)²⁷, aplicable para los procedimientos administrativos de protección al consumidor a cargo de la Comisión, en la vía ordinaria y en la vía sumarísima como segunda instancia, a través de un recurso de apelación, que hayan iniciado a partir de dicha fecha.
106. En esa línea, el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, estableció tres (3) métodos para la graduación de las sanciones, denominados: (i) método basado en valores preestablecidos; (ii) método basado en un porcentaje de las ventas del producto o servicio afectado; y, (iii) método ad hoc.
107. Bajo la aproximación de valores preestablecidos para otras infracciones en OPS, CPC y SPC, así como en los casos de CCD, SDC, DSD, DDA, DIN y SPI, la Multa Base (m) se estima multiplicando un primer componente de valores preestablecidos según la afectación y el tamaño del infractor ($k_{i,j}$) por un segundo componente que denominamos factor de Duración (D_t), conforme la siguiente expresión:

$$(VI) m = K_{i,j} \times D_t$$

108. Ahora bien, teniendo en cuenta que la conducta infractora materia de análisis se suscitó por un periodo menor a 2 años, no dañó ni puso en riesgo la vida y/o salud de las personas y careció de un alcance geográfico nacional, esta Comisión considera que resulta pertinente graduar la sanción a imponer de acuerdo con el “Método de valores preestablecidos para otras infracciones en OPS, CPC y SPC” en virtud del siguiente análisis:

Etapas I: Multa Base (m):

109. Es determinada al multiplicar los valores preestablecidos de acuerdo con el nivel de afectación de la infracción y el tamaño del infractor (k) por el factor de duración (D), conforme a lo siguiente fórmula: $(m) = (k) \times (D)$.

Tipo de afectación, según tipo de infracción

110. Para este caso en particular, a fin de obtener el valor preestablecido ($K_{i,j}$) se tomó en cuenta que la infracción cometida por el Banco dos (02) operaciones por un importe total de S/ 27,645.50, efectuadas con cargo a la Cuenta Corriente N° 310-****-****-076 de titularidad del denunciante, las cuales no reconoce, pues se encontraban

situación. En dicha comunicación, el beneficiado debe precisar el número de expediente y resolución que dispuso el mandato, además de especificar en qué consiste el incumplimiento en caso se trate de varios mandatos.

(...)

40.3. En caso el obligado no acredite el cumplimiento del mandato o se verifique el incumplimiento de la medida impuesta, el órgano resolutorio procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Código.

²⁷ Por Decreto Supremo N° 032-2021-PCM publicado en el diario oficial El Peruano, se dispuso aprobar la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutores del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia.

fuera de su comportamiento habitual y excedieron su límite diario, infracción cuya cuantía afectada del bien y/o servicio denunciado es superior a cuatro (4) UIT y menor a ocho (8) UIT. En ese sentido, se verifica, según lo desarrollado anteriormente, que la infracción, contrariamente a la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica mediante informe final de instrucción, tiene nivel de afectación moderado, tal como se muestra a continuación:

Nivel de afectación	Tipo de infracción
Moderado	Infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea superior a (01) UIT y menor a (02) UIT si son analizadas por los OPS, y superior a (04) UIT y menor a (08) UIT si son analizadas por la CPC (a excepción de CC3 que analiza casos de oficio que pueden alcanzar otra escala de la cuantía).

Factor de Duración:

111. Ahora bien, en cuanto al factor de duración (D), se evidencia que la infracción tiene naturaleza instantánea, en la medida que la conducta imputada se produjo en un solo acto; por lo que, corresponde aplicar un factor de duración de 1.0. Por ende, considerando los resultados obtenidos del valor preestablecido (K) y el factor de duración (D), la Multa Base (m) de la presente infracción tiene un valor de 11.60 UIT.

Tamaño del infractor:

112. En cuanto al tamaño de la empresa debe indicarse que, mediante Resolución N° 1 del 10 de octubre de 2025, se requirió al Banco cumpla con remitir su volumen de ventas a fin de determinar el tamaño de la empresa; sin embargo, este no cumplió con remitir dicha información; motivo por el cual, se utilizara el aplicativo Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat para el año 2023. En ese sentido, de la conformidad con el volumen de ventas declarados ante la Sunat para el año 2023, el Banco tendría una facturación anual asociada al valor de Gran Empresa. Así, de conformidad con dicha información, y, en aplicación del rango establecido, le corresponde asignarle el valor de Gran Empresa. En suma, según lo establecido en el Cuadro N° 19, el valor preestablecido equivale a 11.60 UIT, tal como se muestra a continuación:

Cuadro 19 CPC - PERÚ (EXCEPTO CC3) Y SPC (CUANDO ACTÚE COMO SU RESPECTIVA SEGUNDA INSTANCIA): MONTO PREESTABLECIDO DE k_i , POR TAMAÑO DEL INFRACTOR, SEGÚN TIPO DE AFECTACIÓN (UIT)				
Tipo de afectación	Tamaño del infractor			
	Micro empresa o persona natural	Pequeña empresa	Mediana empresa	Gran Empresa
Muy baja	1,04	1,72	2,73	4,34
Baja	2,01	3,19	4,96	6,89
Moderada	3,21	6,18	9,62	11,60
Alta	5,16	15,99	18,57	22,97
Muy alta	8,86	33,26	36,90	41,55

Etapa II: multa preliminar (M)

113. Valor que resultaba de multiplicar la multa base (m) por los factores agravantes o atenuantes (F), conforme a la siguiente fórmula: $(M) = (m) * (F)$. No obstante, en el presente caso no se evidencia la configuración de ningún factor agravante o atenuante, lo que implicó que dicho factor sea igual a la unidad ($F=1$ o 100%); por consiguiente, corresponde imponer al Banco una multa preliminar (M) de 11.60 UIT, resultado de multiplicar 11.60 (m) por 1 (F).

Etapas III: multa final (M*)

114. En este último paso se debe analizar si la multa preliminar (M) se encuentra dentro del tope máximo establecido en el marco normativo de cada órgano resolutorio; en ese sentido, considerando que la infracción tiene la calidad de moderada (artículo 110 del Código), se establece que la misma no supera tope legal alguno, por lo que la multa final impuesta (M*) es de 11.60 UIT, la cual guarda correspondencia con los Principios de Razonabilidad y Proporcionalidad.
115. Por lo expuesto, bajo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad corresponde sancionar al Banco con una multa de 11.60 UIT.

❖ Sobre las costas y costos del procedimiento

116. El artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi²⁸ dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi.
117. Al haberse determinado que el Banco infringió el Código, corresponde ordenarle de oficio que asuman de manera solidaria el pago de las costas en que hubiere incurrido el denunciante en el procedimiento.
118. En tal sentido, el Banco deberá cumplir con pagar las costas del procedimiento ascendentes a S/ 36,00, a favor del denunciante, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución.
119. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el denunciante deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118 del Código²⁹.

²⁸ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**

Artículo 7.- Pago de costas y costos

En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI.

(...)

En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

²⁹ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) unidad impositiva tributaria (UIT). En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) unidades impositivas tributarias (UIT).

La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

120. Respecto a los costos del procedimiento, corresponde informar al denunciante que dicho pago deberá de ser cubierto por el Banco; así, de considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, el denunciante podrá solicitar el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos, cuya evaluación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

❖ Sobre la indemnización

121. Conforme al marco normativo vigente, las indemnizaciones de naturaleza civil —tales como el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral y el daño a la persona— se encuentran reguladas por el Código Civil y su determinación corresponde exclusivamente al Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 232.1 del artículo 232 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General³⁰.
122. En ese contexto, la competencia de esta Comisión se circunscribe a la imposición de sanciones de carácter administrativo, entre las cuales se incluyen la corrección de la conducta infractora y la adopción de medidas correctivas destinadas a revertir o mitigar los efectos generados por dicha infracción, mas no la determinación ni el otorgamiento de indemnizaciones por daños y perjuicios de naturaleza civil
123. En consecuencia, la solicitud de indemnización por daños y perjuicios formulada por el denunciante constituye una pretensión de naturaleza estrictamente civil, orientada al resarcimiento patrimonial y extrapatrimonial, cuyo conocimiento y valoración corresponde de manera exclusiva a los jueces y tribunales civiles. Por ello, dicha pretensión debe ser declarada improcedente en sede administrativa, sin perjuicio del derecho del denunciante de recurrir a la vía judicial correspondiente.

❖ Sobre la inscripción en el Registro de infracciones y sanciones del Indecopi

124. El artículo 119 del Código precisa que el Indecopi lleva un registro de las infracciones que se comprueben y de las sanciones que se impongan en los procedimientos por infracción a la normativa de protección al consumidor, con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones del mercado³¹.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente Artículo.

30

LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

Artículo 232.- Determinación de la responsabilidad

232.1 Las sanciones administrativas que se impongan al administrado son compatibles con el dictado de medidas correctivas conducentes a ordenar la reposición o la reparación de la situación alterada por la infracción a su estado anterior, incluyendo la de los bienes afectados, así como con la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, las que son determinadas en el proceso judicial correspondiente. Las medidas correctivas deben estar previamente tipificadas, ser razonables y ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los bienes jurídicos tutelados que se pretenden garantizar en cada supuesto concreto.

232.2 Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición legal corresponda a varias personas conjuntamente, responderán en forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan, y de las sanciones que se impongan.

31

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores, y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.

125. La referida norma establece que los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados en el referido registro por el lapso de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de la resolución.
126. En la medida que a través del presente pronunciamiento se ha verificado la comisión de infracciones al Código por parte del Banco, así como se le ha impuesto sanción por ello, corresponde ordenar la inscripción en el Registro de infracciones y sanciones del Indecopi del denunciado, una vez que la resolución emitida por este órgano colegiado sea declarada firme en sede administrativa.
127. En ese sentido y en aplicación de lo establecido en el artículo 105 del Código³² y artículo 21 literal b) del Decreto Legislativo 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI³³, la Autoridad Administrativa decide lo siguiente,

SE RESUELVE:

PRIMERO: Denegar la solicitud de improcedencia formulada por el Banco de Crédito del Perú S.A., conforme lo analizado en la presente resolución.

³²**LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 105.- Autoridad competente**

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas en el presente capítulo, conforme al Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.

Para la cobertura a nivel nacional, el Indecopi, previo acuerdo de su Consejo Directivo, puede constituir órganos resolutivos de procesos sumarisísimos de protección al consumidor o desconcentrar la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor en las comisiones de las oficinas regionales que constituya para tal efecto; crear comisiones adicionales o desactivarlas conforme lo justifique el aumento o disminución de la carga procesal o las necesidades de gestión requeridas para la mejor tramitación de los procedimientos a su cargo; o celebrar convenios con instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas para, de acuerdo a sus capacidades, delegarle facultades o las de secretaría técnica. La delegación está sujeta a las capacidades de gestión requeridas para ello, la coparticipación en el desarrollo de las mismas, la factibilidad de la mejora en la atención y otros criterios relevantes que sobre el particular se establezca por directiva que emita el Consejo Directivo del Indecopi.

Asimismo, el Consejo Directivo emite las disposiciones para la gestión más eficiente de los procedimientos a cargo del Indecopi.

³³**DECRETO LEGISLATIVO N° 1033, DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI****Artículo 21.- Régimen de las Comisiones. -**

Las Comisiones mencionadas en el artículo anterior tienen las siguientes características:

- a) Cuentan con autonomía técnica y funcional y son las encargadas de aplicar las normas legales que regulan el ámbito de su competencia;
- b) Resuelven en primera instancia administrativa los procesos de su competencia, la adopción de medidas cautelares y correctivas, la imposición de las sanciones correspondientes y la determinación de costas y costos;
- c) Están integradas por cuatro (4) miembros, los que eligen a su Presidente y Vicepresidente. El cargo de Presidente y Vicepresidente es ejercido por el período de un año, pudiendo ser reelegidos;
- d) El cargo de miembro de Comisión podrá ser desempeñado a tiempo completo o parcial, según lo establezca el Consejo Directivo;
- e) Sesionan válidamente con la presencia de tres de sus miembros hábiles para votar;
- f) En caso de ausencia, recusación o abstención de un miembro de la Comisión y a falta de quórum, ésta solicitará a la Sala correspondiente que designe un reemplazante, el que será miembro de otra Comisión.
- g) Aprueban sus resoluciones por mayoría de votos, teniendo el Presidente voto dirimente;
- h) Cuentan con una o más Secretarías Técnicas, a través de las cuales reciben el apoyo de los órganos de administración interna del INDECOPI; y,
- i) Están facultadas para solicitar al auxilio de la fuerza pública con el fin de ejecutar sus resoluciones de ser necesario.

SEGUNDO: Declarar fundada la denuncia interpuesta por Grupo Empresarial Isabel de Aragón S.A.C., contra el Banco de Crédito del Perú S.A., y sancionarlo con una multa ascendente a 11.60 UIT, por infracción del artículo 19 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor; en tanto permitió el procesamiento de dos (02) operaciones efectuadas el 11 de agosto de 2025 con cargo a la Cuenta Corriente N° 310-****-****-076, de titularidad del denunciante, las cuales no reconoce y se encontraban fuera de su comportamiento habitual, según el siguiente detalle:

Fecha	Tarjeta Cuenta Corriente	Destinatario	Importe
11/08/2025	310-****-*** 076	Yahir Jiménez Esquivel	S/ 18,596.50
11/08/2025	310-****-*** 076	Robin Alonso de Souza Ferreyra Melga	S/ 9,049.00
Total			S/ 27,645.50

TERCERO: Requerir al Banco de Crédito del Perú S.A., el cumplimiento espontáneo de la multa, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 205³⁴ del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva respectivo. El sancionado sólo pagará el 75% de la multa si consiente la presente resolución y procede a cancelarla en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113³⁵ de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

CUARTO: Ordenar al Banco de Crédito del Perú S.A., como medida correctiva que, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla de manera solidaria con:

- (i) Adoptar las medidas correspondientes para devolver cumpla con devolver a Grupo Empresarial el importe de S/ 27,645.50 correspondiente a las operaciones no reconocidas realizadas con cargo a su Cuenta Corriente N° Cuenta Corriente N° 310-****-****-076, así como los intereses, gastos, ITF y comisiones que se hubiesen generado a la fecha de devolución.

El Banco de Crédito del Perú S.A., deberá de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi Áncash sede Chimbote, en el plazo máximo de cinco (5) días, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva

³⁴ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS.**

Artículo 205.- Ejecución forzosa

Para proceder a la ejecución forzosa de actos administrativos a través de sus propios órganos competentes, o de la Policía Nacional del Perú, la autoridad cumple las siguientes exigencias:

(...)

4. Que se haya requerido al administrado el cumplimiento espontáneo de la prestación, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable. (...)

³⁵ **LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 113.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la unidad impositiva tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 156.

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25 %) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117³⁶ de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor y en los términos y condiciones indicados en la presente resolución.

QUINTO: Ordenar al Banco de Crédito del Perú S.A., que en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con devolver las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a S/ 36,00; para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, los denunciados deberán presentar ante esta autoridad administrativa los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118³⁷ de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

SEXTO: Informar a Grupo Empresarial Isabel de Aragón S.A.C. que, en cuanto a los costos, dicho pago deberá de ser cubierto de manera solidaria por el Banco de Crédito del Perú S.A.; así, de considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, el denunciante podrá solicitar el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos, cuya evaluación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

SÉPTIMO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi Áncash sede Chimbote es el de apelación³⁸, el cual debe ser presentado ante dicho órgano colegiado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación³⁹, ello de acuerdo a lo establecido en el

³⁶ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 117.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el Indecopi puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

³⁷ **LEY 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) unidad impositiva tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) unidades impositivas tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente Artículo.

³⁸ **LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS.

PRIMERA. - Modificación del artículo 38 del Decreto Legislativo núm. 807

Modifícase el artículo 38 del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

“Artículo 38.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar (...).”

³⁹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS.**

Artículo 218. Recursos administrativos. –

218.1 Los recursos administrativos son:

artículo 218 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; caso contrario, la resolución quedará consentida⁴⁰.

OCTAVO: Declarar improcedente la solicitud de indemnización por daños y perjuicios formulada por Grupo Empresarial Isabel de Aragón S.A.C., al tratarse de una pretensión de naturaleza civil cuya determinación no resulta competencia de esta sede administrativa, sin perjuicio del derecho del denunciante de acudir a la vía judicial correspondiente.

NOVENO: Disponer la inscripción del Banco de Crédito del Perú S.A., en el Registro de Infracciones y Sanciones del INDECOPI, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119⁴¹ de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Con la intervención de los señores miembros: Said Giuliano Trujillo Ripamontti, Manuel Ulises Urcia Quispe, Mario Merchán Gordillo y Sadie María Velásquez Contreras.

SAID GIULIANO TRUJILLO RIPAMONTTI PRESIDENTE

Corresponde informar que la presente Resolución fue firmada de forma digital, ello de conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 3 del Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales aprobado por Decreto Supremo 052-2008-PCM, conforme puede verificarse en el presente documento que se encuentra en formato PDF⁴².

(...)

b) Recurso de apelación

(...)

218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios.

⁴⁰ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS.**

Artículo 222.- Acto firme. –

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

⁴¹ **LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.

⁴² **REGLAMENTO DE LA LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES (DECRETO SUPREMO N° 052-2008-PCM)**

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Del objeto

El objeto de la presente norma es regular, para los sectores público y privado, la utilización de las firmas digitales y el régimen de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, que comprende la acreditación y supervisión de las Entidades de Certificación, las Entidades de Registro o Verificación, y los Prestadores de Servicios de Valor Añadido; de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27269 - Ley de Firmas y Certificados Digitales, modificada por la Ley N° 27310, en adelante la Ley. Reconociendo la variedad de modalidades de firmas electrónicas, la diversidad de garantías que ofrecen, los diversos niveles de seguridad y la heterogeneidad de las necesidades de sus potenciales usuarios, la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica no excluye ninguna modalidad, ni combinación de modalidades de firmas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley.

(...)

Artículo 3.- De la validez y eficacia de la firma digital

La firma digital generada dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita. En tal sentido, cuando la ley exija la firma de una persona, ese requisito se entenderá cumplido en relación con un documento electrónico si se utiliza una firma digital generada en el marco de la Infraestructura Oficial de la Firma Electrónica. Lo establecido en el presente artículo y las demás disposiciones del presente Reglamento no excluyen el cumplimiento de las formalidades específicas requeridas para los actos jurídicos y el otorgamiento de fe pública.